



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7114/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. IACONA
DONATELLA e dell'avv. BUTI MARTA (*C.F._2* VIA PANIZZA, 10 20144
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il
difensore avv. IACONA DONATELLA

ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. Mandarano elettivamente
domiciliato in Milano, Via della Guastalla

resistente

Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 D lvo 150/2011

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.

Motivi della decisione

Parte_1 con ricorso depositato in data 4.2.2021 ha proposto opposizione ex art.22 L. n.689/1981 e 6 legge n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano n. 00023373/2020/8/1/1 datata 22.12.2020 notificata in data 5.1.2021 con il quale il *CP_1* [...] ha richiesto il pagamento della somma di euro 18.460,61 in relazione alla asserita occupazione di suolo pubblico abusiva ex art. 20 , comma 3 lettera b Regolamento COSAP.

L'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva dello stesso deducendone la illegittimità per il motivo unico e decisivo in ordine alla estraneità dell'opponente alla compagine della società cui la violazione era stata irrogata.

Ha premesso di avere ricevuto la contestazione della violazione solo perché in servizio presso *CP_2* per la quale all'epoca dei fatti lavorava come cameriere con contratto a tempo determinato presso la trattoria *Org_1* *Parte_2* e che la violazione contestata attineva alla illegittima/abusiva occupazione di suolo pubblico rispetto alla quale potevano considerarsi responsabili solo la società ed il suo legale rappresentante; ha rilevato che il verbale di contestazione relativo alla originaria violazione non era stato da lui opposto per il fatto che la società si era impegnata ad effettuare direttamente il pagamento e che di tale vicenda non si era più interessato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Ha chiesto l'annullamento della ordinanza ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.

Si è costituito ritualmente il *Controparte_1* il quale ha osservato che, essendo il trasgressore principale solo la persona fisica e la società in qualità di persona giuridica solo responsabile solidalmente, l'individuazione dell'opponente quale trasgressore derivava dal fatto che al momento della contestazione egli era stato individuato quale persona fisica che aveva agito come organo o rappresentante della persona giuridica.

Solo con comunicazione del 15.2.2021, a ricorso già pendente, era pervenuta comunicazione alla amministrazione in ordine alla assunzione di responsabilità in capo al legale rappresentante di *CP_2* , sig. *Persona_1* , che aveva poi presentato istanza di rateizzazione, concessa e in corso di pagamento. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Il Giudice, accolta l'istanza di sospensione come da ordinanza resa in data 8.7.2021, acquisiti gli atti relativi all'accertamento in origine non depositati dal *CP_1* resistente, respinte anche le istanze istruttorie in quanto in parte riferite a circostanze pacifiche ed in parte articolate in modo generico o relative a fatti irrilevanti, ha fissato udienza di discussione al 22.2.2022. Nel corso di tale udienza, a

seguito di breve discussione dei procuratori delle parti, il giudice, ha pronunciato il dispositivo che segue e del quale è stata data lettura alle parti in udienza.

L'opposizione è fondata.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera a) e lettera b) del Regolamento comunale "le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni: a) *difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione*; b) che si protraggono entro il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima".

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del citato Regolamento, l'occupante abusivo è soggetto all'applicazione sia delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalle lettere b) e c), sia all'applicazione dell'indennità di occupazione contemplata dalla lettera a). Tale indennità è determinata in misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30%.

Nel caso di specie a fronte della irrogazione della sanzione di cui alla lettera b, relativa all'accertamento posto in essere dalla PL in data 27.3.2017 le doglianze dell'opponente si sono concentrate su un profilo di carattere sostanziale (insussistenza della qualifica di trasgressore in capo al sig. Parte_1).

Il motivo è fondato.

La specifica qualità di dipendente di CP_2 dell'opponente è fatto documentato e pacifico. Agli atti alla luce del resto delle risultanze della visura camerale in atti e della documentazione relativa al contratto di lavoro in essere al tempo dell'accertamento.

Quanto al merito si osserva che il CP_1 ha- infine - prodotto il verbale di contestazione richiamato nel provvedimento impugnato e regolarmente notificato al ricorrente; in esso si legge chiaramente che il sig. Parte_1 è stato indicato quale "trasgressore".

Tuttavia la violazione di cui all'art. 20 lettera b) Reg. Org_2 attiene ad una condotta di abusiva occupazione che riguarda specificatamente il soggetto titolare della concessione il quale occupa una porzione di terreno pubblico non previamente autorizzata.

E' di tutta evidenza che la condotta non può essere riferita a chi, privo della qualifica di rappresentante della titolare della concessione, sia stato rinvenuto in loco per il fatto di avere meramente svolto la propria attività lavorativa. Nessun tipo di rapporto organico in rappresentanza della società è stato dimostrato dal CP_1 avere mai assunto il sig. Parte_1 .

Ne consegue che, senza che possa assumere rilevanza la mancanza di contestazione dell'originario verbale rispetto alla effettiva qualità di legale rappresentante del soggetto rinvenuto in loco ed

individuato quale trasgressore, non rientrando ciò nell'alveo degli accertamenti suscettibili di diventare definitivi se non contestati, la violazione in esame, propria del legale rappresentante della società occupante abusiva non può essere riferita al mero dipendente e pertanto va disposto l'annullamento della ingiunzione nei confronti dell'opponente.

Non può invece convenirsi con il **CP_1** resistente in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere atteso che il credito azionato dalla amministrazione con l'ingiunzione opposta non risulta rinunciato né l'ordinanza risulta annullata in via di autotutela dall'ente permanendo il titolo. Quanto alla regolamentazione delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto che l'accertamento in ordine alla qualifica del soggetto presente al momento della trasgressione costituiva prioritario onere della PA al momento dell'accertamento che dunque non è giustificata dalla circostanza che solo in pendenza di procedimento giurisdizionale ha potuto prendere atto della assunzione di responsabilità in capo al legale rappresentante della società.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della opposizione, annulla l'ingiunzione n. 00023373/2020/8/1/1 del 22.12.2020 nei confronti dell'odierno ricorrente Sig. **Parte_1** ;

condanna il **CP_1** alla refusione delle spese sostenute dalla parte ricorrente per la rappresentanza e difesa in giudizio che liquida in € 2.008 per compensi oltre contributo unificato , oltre rimborso forfettario IVA e C.P.A.

Dispositivo pubblicato mediante lettura alle parti.

Milano, 22 febbraio 2022

Il Giudice
dott. Valentina Boroni